

1526080-39.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021)

"Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade demonstradas. Afastada causa de aumento do emprego de arma de fogo. Arma ineficaz para realização de disparos. Condenação mantida. Pena. Pena-base exasperada em 1/6 por se tratar de roubo de motocicleta, bem de alto valor. Admissibilidade. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1526080-39.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526080-39.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2207359/2021 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 14013051 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 461250/21/020 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 1087/21/120 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S., 2207359 - DHPP - 3A. DELEGACIA DA D.A.S.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON ANDRE SANTANA DIAS DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

JEFFERSON ANDRÉ SANTANA DIAS DA SILVA e ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157 § 2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I e artigo 158, §§1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, no dia 12 de março de 2021, por volta de 17h19, na saída do estacionamento do shopping "Lar Center", situado na Rua Francisco Duarte, altura do n.º 328, Vila Guilherme, nesta cidade e Comarca, em concurso e

com unidade de desígnios, inclusive com outros dois indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo contra a vítima Sibebe Fabiana Bento Holanda e enquanto restringiam a sua liberdade, subtraíram, para eles, 01 (um) veículo I/GM CAPTIVA SPORT 2.4, I/FIAT CRONOS, placas EZN0941, chassi 3GNAL7EK2CS523488, 01 (um) telefone celular Samsung, 01 (uma) bolsa contendo documentos pessoais, R\$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, 01 (um) talonário de cheque do Banco Itaú, cartões do banco Bradesco e Itaú, peças sanitárias e pertences pessoais, pertencente à mesma vítima.

Consta, ainda, que, após os fatos acima descritos, JEFFERSON ANDRÉ SANTANA DIAS DA SILVA e ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS, enquanto mantinham a liberdade de Sibebe Fabiana Bento Holanda restrita dentro do veículo, agindo em concurso e com unidade de desígnios, constrangeram-na, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa, consistente em informar as senhas pessoais dos cartões bancários. Portaria às fls. 07/08; boletim de ocorrência às fls. 09/12 e 37/50; laudo pericial às fls. 14/21; termo de declarações às fls. 29/31 e 53; auto de reconhecimento fotográfico às fls. 32/33 e 61/64; auto de reconhecimento de pessoa à fl. 54. Recebida a denúncia no dia 03 de novembro de 2021 (fls. 92/93), os réus foram regularmente citados às fls. 143 e 161 e apresentaram defesa prévia às fls. 157 e 173.

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada ante os autos pela apreensão do veículo, laudo pericial papiloscópico e contrato de locação de fls. 25/28.

A autoria, de igual forma, também restou inconteste.

Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima Sibebe Fabiana Bento Holanda havia acabado de sair do estacionamento do Shopping Lar Center em seu carro GM/CAPTIVA prata de placas EZN0941/SP quando ocupantes de um veículo vermelho fechou seu caminho, de onde desembarcaram três indivíduos.

Um deles a abordou pelo lado da motorista, outro pela frente do carro, batendo no capô, e o terceiro pela porta do passageiro de trás. O primeiro criminoso, que fez abordagem pelo lado do motorista, empregou grave ameaça com porte de arma de fogo, obrigando-a a pular para o banco ao lado. A ofendida o descreveu como sendo homem, magro, pardo claro, entre 18 e 20 anos de idade e apontou-o como o mais violento, pois lhe ameaçou de morte muitas vezes e agrediu verbal e fisicamente.

O segundo, que veio pelo lado direito, fazia menção de portar arma de fogo e também era magro, pele negra e aparentando 18 anos de idade. O terceiro indivíduo, que a abordou pela frente do carro, logo retornou para o veículo vermelho, onde havia um quarto indivíduo, que não conseguiu descrever.

Os dois indivíduos que ficaram dentro do carro com a vítima seguiram em alta velocidade e tomaram sua bolsa, com carteira repleta de documentos pessoais, R\$ 400,00 em espécie, cartões do Bradesco e do Itaú, talonário do Itaú, chaves da empresa, kit maquiagem e outros bens pessoais.

A vítima relatou que, no momento em que foi abordado pelos agentes, falava com seu esposo pelo telefone celular. Assustada com o anúncio do assalto, derrubou o telefone no chão, que permaneceu ali certo tempo, ligado. Em certo momento, o rapaz que dirigia seu automóvel, percebeu que o aparelho estava ligado, ficou nervoso, mas a essa altura, seu marido já havia acionado a polícia. Nesse momento, o outro roubador a agrediu e xingou muito.

Alguns minutos após a abordagem, uma moto ocupada por um casal passou a acompanhar o carro, dando sinais de pisca alerta e indicando que haviam notado algo de errado com o veículo, que estava em alta velocidade. Por esse motivo, os criminosos passaram a discutir entre si se abandonariam o carro e a vítima ou não. A vítima se aproveitou da discussão e da diminuição da velocidade do tráfego para pular do carro, sendo amparada pelo casal na motocicleta.

O veículo roubado foi localizado horas depois na Av. Zaki Narchi, em frente a uma comunidade, sem os pertences da vítima.

Em solo policial, a vítima reconheceu com certeza a fotografia de ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA como sendo o indivíduo que a abordou lado direito do passageiro, e que ficou responsável por sua contenção e, ainda, apontou JEFFERSON ANDRÉ SANTANA DIAS DA SILVA com absoluta certeza como sendo o criminoso que a abordou pela janela do motorista, em posse da arma de fogo, assumindo a direção de seu carro.

Em juízo, Sibeles descreveu todo o evento detalhadamente e novamente reconheceu JEFFERSON e ROBSON com segurança, afirmando mais uma vez a violência empregada por JEFFERSON durante o cometimento do crime.

Pondere-se que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

"TJSP - APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.

Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-

88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária - Publicação: 04/08/2015 - Julgamento: 30 de Julho de 2015 - Relator: Airton Vieira) - negrito apostro.

Corroborando o apontamento seguro efetuado pela vítima, o Delegado de Polícia, Dr. Tarcio, também foi ouvido em juízo e contou que o caso aconteceu na região do 9º DP, onde estavam ocorrendo alguns sequestros relâmpagos. As vítimas estavam sendo arrebatadas na saída do shopping Lar Center, onde existe uma comunidade. No dia dos fatos, Sibeles saía do estabelecimento, quando foi abordada por ocupantes de um veículo HB 20 vermelho e uma motocicleta. A vítima ficou subjugada dentro do próprio veículo e foi obrigada a fornecer senha de banco. Os agentes se desentenderam e a vítima conseguiu saltar do veículo e solicitar ajuda. Ela comunicou a polícia e as investigações foram iniciadas.

O veículo roubado foi encontrado e, realizada perícia papiloscópica, foram encontradas as digitais de ROBSON (fls. 14/21). Com esta identificação, a ofendida foi chamada ao Distrito Policial e concluiu seu reconhecimento fotográfico (fls. 32/33).

Em prosseguimento, os investigadores tomaram conhecimento acerca da prisão de outros três indivíduos num outro "sequestro relâmpago" semelhante, dentre eles JEFFERSON, quando também estaria na condução de um veículo HB20 vermelho (fls. 22/23). Apuraram que referido automóvel foi locado pelo próprio acusado dia 04/03/2021, conforme contrato de locação encartado às fls. 25/28 e, ainda, levantaram a informação de que o rastreador do carro mostrou que o veículo estava próximo ao local do roubo na data dos fatos.

Em solo policial, JEFFERSON confirmou que alugava o automóvel porque trabalhava como motorista em aplicativo e informou que emprestou o veículo para que conhecidos seus, "Neném", Gabriel e ROBSON, praticassem o roubo, recebendo para tanto a quantia de R\$ 2.000,00. Confirmou que estava preso por ter participado de outro roubo semelhante a este, praticado em companhia do mesmo Gabriel e apontou a fotografia de ROBSON como sendo um dos indivíduos que participou do sequestro-relâmpago mencionado no presente processo.

Em juízo, contou novamente ter emprestado o HB20 na data dos fatos, mas não quis identificar para quem, negando qualquer conhecimento ou participação nos delitos ora em análise.

Por sua vez, ROBSON confessou sua autoria, na forma descrita na denúncia. Todavia, excluiu a participação de JEFFERSON, alegando que o conhecia anteriormente, mas que ele não teve qualquer relação com os crimes que lhes estão sendo imputados. Desta forma, no tocante a ROBSON, dúvida alguma há: suas digitais foram detectadas no automóvel roubado, ele foi reconhecido com segurança pela vítima e confessou judicialmente sua responsabilidade.

Do mesmo modo, indubitosa é a autoria de JEFFERSON. O réu já era investigado pela Polícia Civil por participações em crimes semelhantes, decorrentes de diversos "sequestros relâmpagos", cometidos na região. Tanto assim que teve contra si mandado de prisão preventiva expedido em outro inquérito policial (fls. 37/48 e 49/50).

Neste outro inquérito, a vítima estava sendo levada para a comunidade Zaki Narchi, nas proximidades do Lar Center, quando a Polícia Militar interveio e conseguiu resgatá-la. Segundo ela, os roubadores seguiam instruções de outro indivíduo por telefone, chamado ROBSON. Na mesma diligência, seguiram o automóvel HB20, porque um de seus ocupantes fugiu a pé durante o acompanhamento policial e abordaram o motorista JEFFERSON, que teria confessado sua participação (fls. 44/45).

Neste azo, as coincidências entre as ações são inúmeras: crime de roubo e extorsão cometido contra vítima mulher ao volante, praticado nas proximidades do Lar Center, com a participação de ROBSON e envolvimento de indivíduos utilizando o veículo HB20, locado por JEFFERSON.

Não fosse o bastante, no presente caso, a ofendida reconheceu pessoalmente o réu nas duas oportunidades em que o ato foi produzido, tanto na fase policial (fl. 54), quanto em juízo e, mais uma vez, como cediço, em se tratando de delitos patrimoniais, a palavra do ofendido deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida, ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova, como se verifica in casu.

E o delito se consumou no momento em que a vítima foi desapossada de seus bens.

O concurso de agentes restou comprovado pelos depoimentos colhidos nos autos, mormente pelo depoimento da vítima, que narrou a atuação em conjuntos dos agentes, indicando a participação de cada um na prática dos crimes.

Há de ser afastada, no entanto, sob pena de se caracterizar "bis in idem", a causa de aumento de pena disposta pelo artigo 157, §2º, inciso V, pois a restrição da liberdade da vítima ocorreu como condição necessária para a obtenção da vantagem econômica no delito de extorsão.

Neste sentido:

"Roubo majorado e extorsão mediante restrição à liberdade dos ofendidos. Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas. Negativa apartada dos demais dados constantes dos autos. Liame subjetivo entre os agentes e emprego de arma de fogo caracterizados. Restrição à liberdade dos ofendidos praticada como meio à extorsão agravada Absorção necessária, sob pena de bis in idem Recursos parcialmente providos." (13ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº0108675-53.2013.8.26.0050).

Por fim, ressaltando entendimento anterior, dada a não apreensão da arma de fogo e, consequentemente, da realização de perícia que atestasse seu potencial lesivo, não é possível o reconhecimento da respectiva majorante.

Justifico. Sempre segui o entendimento contrário, baseada no fato de que o mero emprego da arma, independentemente de sua eficácia ou não, imprimia maior gravidade na conduta, em virtude do maior temor causado à vítima e da maior facilidade do agente na consumação do delito.

Ocorre que, em 2018, a Lei nº 13.684 alterou dispositivos do Código Penal, aumentando consideravelmente a pena do roubo cometido com emprego de arma de fogo, disciplinando num parágrafo próprio essa circunstância, com majoração da reprimenda no patamar de 2/3. O objetivo do legislador foi claro: desestimular os crimes cometidos com armas de fogo, finalidade esta almejada por toda a sociedade.

A partir de então, a pena para essas condutas aumentou consideravelmente, especialmente, como no caso em tela, estando presente outra causa de aumento, por exemplo, o concurso de agentes.

Desse modo, passei a entender que para o reconhecimento da presente causa, para que

se justifique tamanho alcance no aumento da pena, apenas se inolvidável o potencial lesivo do artefato, demonstrando-se in concreto, e não mais in abstrato, que a vítima sofreu real perigo de vida.

Nesse sentido:

"Apelação criminal - Roubo majorado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva. Ação Penal parcialmente provida. Sentença condenatória. Réu Deiverson que foi absolvido da imputação referente ao artigo 16, da Lei 10.826/03. Defesa em comum dos réus Deiverson e Marcelo que busca a absolvição do réu Deiverson por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena. Em relação ao acusado Marcelo, pleito de redução da pena e a fixação de regime mais brando. Defesa do réu Leonardo que requer, em preliminar, o reconhecimento de erro material, alegando a equivocada menção da majorante do emprego de arma de fogo, no momento do cálculo penal, constante do corpo da r. sentença. No mérito, busca a fixação de regime prisional mais brando. Preliminar - análise realizada juntamente com o mérito, especificamente na dosimetria das penas. Mérito - Materialidade e autoria comprovadas. prisão em flagrante - Marcelo e Deiverson foram reconhecidos pelas vítimas como autores do roubo; réu Leonardo identificado como sendo o terceiro comparsa na ação delitiva - vítima 'P' que teve seu veículo e bens pessoais roubados (mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo-ineficaz). No dia seguinte, usando tal veículo, os três acusados, praticaram novo roubo (mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo-ineficaz) contra a vítima M.B, dela subtraindo o veículo, bolsa e aparelho celular - Policiais Militares, acionados por um popular, ao serem informados do roubo do veículo Honda/Fit, praticado por ocupantes do veículo GM/Astra, saíram em perseguição, efetuando, assim, a prisão de Marcelo e Leonardo, no veículo Honda/Fit. Réu Deiverson, ocupante do veículo GM/Astra que obtivera momentâneo êxito na fuga. Todavia, foi delatado pelo comparsa Leonardo, sendo realizada sua prisão na própria residência - arma de fogo posteriormente periciada que concluiu que esta era inoperante - r. sentença que afastou a majorante do emprego de arma por ausência de potencialidade lesiva - Provas francamente incriminadoras - Manutenção das condenações que é de rigor. Concurso de agentes - réus que agiram previamente ajustados. Todas as atuações foram essenciais à prática do delito - vítimas que individualizaram as condutas dos réus. Continuidade delitiva mantida - Crimes da mesma espécie, praticados sequencialmente. Dosimetria - Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal em relação a Marcelo, em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis, lastreadas no artigo 59 do CP; Penas-base, de Deiverson e de Leonardo, fixadas no mínimo legal. Na segunda fase, para o réu Marcelo, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, que fica mantido, ante o conformismo Ministerial; para o corréu Leonardo, reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, sem reflexo na pena (súmula 231, STJ). Na etapa seguinte, majoração mínima. Ao final, exasperação, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, apenas para os réus Marcelo e Deiverson. Regime inicial fechado bem justificado para todos os sentenciados. Preliminar acolhida, apenas para correção de erro material, sem reflexo na pena. Recursos desprovidos." (TJSP; Apelação Criminal 1529479-95.2019.8.26.0228; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021)

"Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade demonstradas. Afastada causa de aumento do emprego de arma de fogo. Arma ineficaz para realização de disparos. Condenação mantida. Pena. Pena-base exasperada em 1/6 por se tratar de roubo de motocicleta, bem de alto valor. Admissibilidade. Reconhecimento da confissão. Impossibilidade. Reduzido acréscimo na terceira fase da dosimetria pela causa de aumento do concurso de pessoas. Regime fechado mantido. Resistência. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido" .(TJSP; Apelação Criminal 1525377-30.2019.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/11/2020; Data de Registro: 18/11/2020)

De seu turno, à vista das provas colhidas, também ficou caracterizado o crime de

extorsão qualificada imputado ao acusado, nos moldes do artigo 158 § 1º e 3º do Código Penal, pois os réus constrangeram a vítima, mediante restrição à sua liberdade, no intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Atente-se que no crime em tela, vulgarmente conhecido por “sequestro relâmpago”, o constrangimento à vítima se consubstancia justamente na restrição a sua liberdade, como forma de pressão para a obtenção de vantagem econômica. E isso é o que se verifica in casu, uma vez que a ofendida foi clara ao atestar a conduta delitiva dos acusados, confirmando que ele que os mantiveram presa dentro de seu carro no banco de trás sendo agredida com diversas ameaças, obrigando-a a fornecer suas senhas bancárias, mediante restrição da liberdade.

Registre-se que a hipótese do presente caso é o exemplo clássico do crime de extorsão qualificada, comumente mencionado pela doutrina mais balizada. Cumpre ratificar, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou este entendimento ao editar a súmula 96 que é seguinte teor: “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.”, por conseguinte, o crime em apreço se consuma com a mera restrição da liberdade da vítima, independentemente da obtenção da vantagem indevida, que seria o mero exaurimento do delito. Presente ainda a causa de aumento de pena decorrente da restrição de liberdade da vítima no delito de extorsão. A vítima ficou em poder do réu por tempo juridicamente relevante.

A causa de aumento de pena do §1º, do artigo 158, primeira parte do Código Penal, também restou comprovada pela palavra da vítima, que atestou ter sido o crime cometido por pelo menos quatro indivíduos.

Há de ser reconhecido o concurso material entre os delitos de roubo e extorsão, ainda que praticados no mesmo contexto fático, pois agiram os réu e os comparsas com desígnios autônomos, exigindo da vítima a entrega de seus cartões e a subtração dos demais bens de sua propriedade.

PENAL. ROUBO E EXTORSÃO. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. CONCURSO MATERIAL. CABIMENTO. SOMATÓRIO DAS PENAS, ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, pois são infrações penais de espécies diferentes, que têm definição legal autônoma e assim devem ser punidos.

Precedentes. AgRg no Resp 1199286/MG; Rel. Min. Laurita Vaz; DJE 30/11/2012. Na linha de precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, configuram-se os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, quando o agente, por meio de mais de uma ação, pratica os núcleos dos verbos dos dois tipos penais" (HC 182477/DF; Rel. Min. Jorge Mussi; STJ, DJE 20/08/2012). (Grifei).

"PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1 A Jurisprudência desta corte e do STF entende que incorre nas penas dos crimes de roubo e extorsão, em concurso material, o agente que, ao roubar bens da vítima, a obriga a sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Precedentes do STF e do STJ. 2. Recurso Especial conhecido e provido" (Recurso Especial nº 697.622 – SP (2004/0080453-0), Rel. Ministra Laurita Vaz, 22/03/2005). (Grifei).

Destarte, restando amplamente comprovadas à autoria e a materialidade delitiva, pelos motivos expostos acima, de rigor a procedência parcial do pedido inicial, sendo a condenação medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Para o réu JEFFERSON ANDRÉ SANTANA DIAS DA SILVA:

A) Artigo 157, § 2º, inciso II, CP:

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base no mínimo legal, tendo em vista inexistirem circunstâncias desfavoráveis.

Na segunda fase, nada a considerar. Afasto a agravante da calamidade pública, por entender que não está atrelada à conduta praticada pelo réu.

Na terceira fase, reconhecida uma causa de aumento de pena do concurso de pessoas, promovo o aumento desta em 1/3, resultando em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e

o pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

B) Artigo 158, § 1º e 3º, CP:

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base em 06 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, nos termos do §3º.

Na segunda fase, nada a considerar. Afasto a agravante da calamidade pública, por entender que não está atrelada à conduta praticada pelo réu.

Na terceira fase, aplico o aumento de 1/3 decorrente do concurso de agentes, alcançando 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Reconhecido o concurso material entre os delitos, as reprimendas devem ser somadas, totalizando 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

Para o réu ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS:

A) Artigo 157, § 2º, inciso II, CP:

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, majoro a reprimenda em 1/6, tendo em vista os maus antecedentes do réu, decorrentes da condenação no processo nº 8265008/10.

Na segunda fase, atestada a reincidência ante a condenação definitiva no processo nº. 0042135-18.2016.8.26.0050 (fl. 13 - Apensos). Todavia, o réu foi confesso de modo a compensar com a agravante.

Na terceira fase, reconhecida uma causa de aumento de pena promovo o aumento desta em 1/3, resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 14 (dezesesseis) dias-multa.

B) Artigo 158, § 1º e 3º, CP:

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, majoro a reprimenda em 1/6, tendo em vista os maus antecedentes do réu, totalizando em 07 (sete) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, atestada a reincidência ante a condenação definitiva no processo nº. 0042135-18.2016.8.26.0050 (fl. 13 - Apensos). Todavia, o réu foi confesso, de modo a compensar uma agravante com a atenuante.

Na terceira fase, aplico o aumento de 1/3 decorrente do concurso de agentes, alcançando 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Reconhecido o concurso material entre os delitos, as reprimendas devem ser somadas, totalizando 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado para ambos os acusados. Os delitos de roubo e de extorsão são graves e revelam desfaçatez e periculosidade dos agentes, mormente quando praticado com emprego de grave ameaça e em concurso. Não se compatibilizam, portanto, com regime mais brando. O regime semiaberto somente é cabível em situações excepcionais em que as circunstâncias do crime permitam (ausência de causas de aumento, menoridade, etc.).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JEFFERSON ANDRÉ SANTANA DIAS DA SILVA como incurso no artigo 157 § 2º, incisos II e artigo 158 §§1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, no patamar mínimo e o réu ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS como incurso no artigo 157 § 2º, incisos II e artigo 158 §§1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses, 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, no patamar mínimo.

Quanto à prisão para apelar, os réus deverão permanecer presos por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que

presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomendem-se, pois, na prisão em que se encontram.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 02 de junho de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA